



#12 nupla.info

Revidierte Bau- und Zonenordnung (BZO) digital

Andreas², Colin, Kushtrim, Martin, Simon, Thomas

eJustice.ch · Postfach · 3001 Bern · +41 58 462 47 23 · info@ejustice.ch



1. nBZO

7.1-1

Gemeinde Oberrieden

Art. 13 Modell und Gutachten *

¹ Bei Neubauten oder eingreifenden äusseren Veränderungen ist zusammen mit der Baueingabe ein in der Machart geeignetes Modell abzuliefern. Das Modell geht nach Erteilung der Baubewilligung unentgeltlich in das Eigentum der Gemeinde über.

² Die Baubehörde kann die Baueingabe fachlich begutachten lassen.

Art. 14 Nutzweise

¹ In den Kernzonen KA und KB sind mässig störende Betriebe zulässig.

2.2 Wohnzonen und Wohnzonen mit Gewerbeanteil

Art. 15 ~~Grundrechte~~

¹ Es gelten folgende Grundmasse:

Mass	W2 (25%)	W2 (35%)	WG2 (30%)	W3 (55%)	WG3 (50%)
Ausnützungsziffer max.	25%	35%	30%	55%	50%
Grünflächenziffer min. *	40%	40%	40%	30%	30%
Vollgeschosszahl max.	2	2	2	3	3
Dachgeschosszahl max.	1	1	1	2	2
Attikageschosszahl max. *	1	1	1	1	1
Anrechenbare Untergeschosszahl max. (s. Abs. 1.1) *	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Gebäudelänge max.	25 m	25 m	25 m	40 m	40 m
Grundabstand min. *	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Traufseitige Fassadenhöhe max. *	8.5 m *	8.5 m *	8.5 m *	11.5 m *	11.5 m *
Giebelseitige Fassadenhöhe max. *	13.0 m *	13.0 m *	13.0 m *	17.0 m *	17.0 m *
Fassadenhöhe bei Flachdach max. *	9.0 m	9.0 m	9.0 m	12.0 m	12.0 m
Gesamthöhe bei Flachdach max. *	12.3 m	12.3 m	12.3 m	15.3 m	15.3 m

^{1.1} Die Anrechenbarkeit von Räumen ist in § 255 Abs. 2 PBG abschliessend geregelt. Die zulässige «anrechenbare Untergeschosszahl» bezieht sich auf das Maximum an anrechenbaren Flächen gem. § 255 Abs. 3 PBG. *

² Bei Flachdächern mit offener oder transparenter Brüstung erhöht sich die Fassadenhöhe um 1 m. *

2. Synopse alt vs. neu

2. Synopse alt vs. neu

Die Anmerkungen von Bauren in § 255 Abs. 2 PBG überlappend gemacht. Die gesamte anmerkungswürdige Überbauung bezieht sich auf das Bauren in einer überlappenden Fläche gem. § 255 Abs. 2 PBG.

2 bei Fachhochschule mit offener oder transparenter Brüstung erhöht sich die Flächendeckung auf 1 m.

Grundsätzlich offener Brüstung bei Fachhochschule z.B. 1 m ist in der Überbauung nicht durch, sondern in

3. Erläuterender Bericht

Leitender

3.3.3 Fassadenhöhe bei Gebäuden mit transparenter / offener Brüstung

i) Nach allem kantonalen Baurecht (bzw. gemäss Baurechtsentscheidungen) waren offene oder transparente Geländer nicht an der Gebäudehöhe anzuzurechnen, auch wenn sie das Dachprofil durchstossen. Dagegen mussten geschlossene oder feste Brüstungen und Geländer an die Gebäudehöhe angerechnet werden.

Das Diagramm zeigt drei Beispiele für die Fassadenhöhe bei Gebäuden mit transparenter/offener Brüstung:

- PBG alt**: Ein Gebäude mit einer alten, durchsichtigen Brüstung (PBG alt). Die Fassadehöhe ist an der Dachkante gemessen, und die Brüstung ist als "Brüstung / Geländer offen / transparent" gekennzeichnet.
- PBG neu**: Ein Gebäude mit einer neuen, durchsichtigen Brüstung (PBG neu). Die Fassadehöhe ist an der Dachkante gemessen, und die Brüstung ist als "Brüstung / Geländer offen / transparent" gekennzeichnet.
- BZO neu**: Ein Gebäude mit einer neuen, durchsichtigen Brüstung (BZO neu). Die Fassadehöhe ist an der Dachkante gemessen, und die Brüstung ist als "Brüstung / Geländer offen / transparent" gekennzeichnet.

Abb. 6 Fassadenhöhe Flachdach mit transparenter / offener Brüstung

Harmonisierte Regelung (nPBG)

j) Gemäss § 278 Abs. 2 nPBG müssen neu alle Brüstungen und Geländer an die Fassadenhöhe angerechnet werden. Davon ausgenommen sind lediglich Brüstungen oder Geländer, welche um mindestens 1,0 m gegenüber der Fassadenlinie zurückversetzt sind.

30108 554 352218 Twp. Sec. 2, 20th Ed. C. 1000. V1 & 2.

Classroom

4. Einwendungsbericht

Nr.	Einwendung (Antrag)	Entscheid. zum Umgang	Antwort
1.3	Antrag: Art. 13 ist zu ergänzen und es ist mit der Bausignabe für Neubausen ein Fachgutachten einzureichen. Neuer Titel: Modelle/Gutachten. Begründung: Anhand eines Modells sind die Qualitäten eines Neubaus in einer empfindlichen Lage nicht beurteilbar. Für Neubausen ist ein, auf Kosten der Bauvernehmer erstelltes Gutachten eines qualifizierten Fachhonorars, notwendig.	Nicht berücksichtigt	Art. 13 BZO ist nicht Gegenstand der vorliegenden Television. Ist sich unverständlich bleiben, weil sich die Praxis bezieht auf die Abgabe des Modells zur Beurteilung durch die Gemeinde (Baukommission) bzw. durch die Bauvernehmer. Art. 13 Abs. 2 BZO kann die Gemeinde die Bauvernehmer zudem fachlich begutachten lassen – muss dies aber nicht tun. Diese bisherige Regelung entspricht weiterhin den Interessen der Gemeinde, da die Möglichkeit besteht, in tatsächlich begründeten Fällen eine Begutachtung einzufordern und dies nicht als pauschale Pflicht festlegt.
1.4	Antrag: Art. 20 Abs. 1 ist ersatzlos zu streichen. Begründung: Der Gemeinde fehlt die Kompetenz eine eigene Regelung im Rahmen von § 28 PStG zu treffen.	Nicht berücksichtigt	Die neue Formulierung flexibilisiert die bisherige und verzichtet darauf, das Statut zum Standard und andere Dachfirmen als Ausnahme zu deklarieren. Die qualitativen Anforderungen betreffend die Einordnung werden ebenfalls liberalisiert und sind eine lässige Konkretisierung von § 28 PStG, auf welche sich die Gemeinde in Rahmen der Prüfung von Baugesuchen stützen kann.
1.5	Antrag: Art. 20 Abs. 2 ist zu streichen. Begründung: Es handelt sich um unnotige Wiederholung bzw. einen reinen Verweis auf Art. 32. Zudem hat die Bestimmung m.E. nichts mit der Dachform und Materialien zu tun.	Nicht berücksichtigt	Es ist richtig, dass es sich bei der neuen Formulierung von Art. 20 Abs. 2 BZO um einen reinen Verweis (ohne materiellen Gehalt) handelt. Dies wird jedoch als Lesefehler betrachtet, weshalb daran festgehalten wird.

5. Beleuchtender Bericht GR

Ziele

1. Erster Prototyp einer Plattform BZO digital
2. (Grundlage schaffen, auf welcher die vollständige Plattform später weiterentwickelt werden kann)
3. (Grundlage für weitere solche Projekte schaffen)



<https://nupla.info>

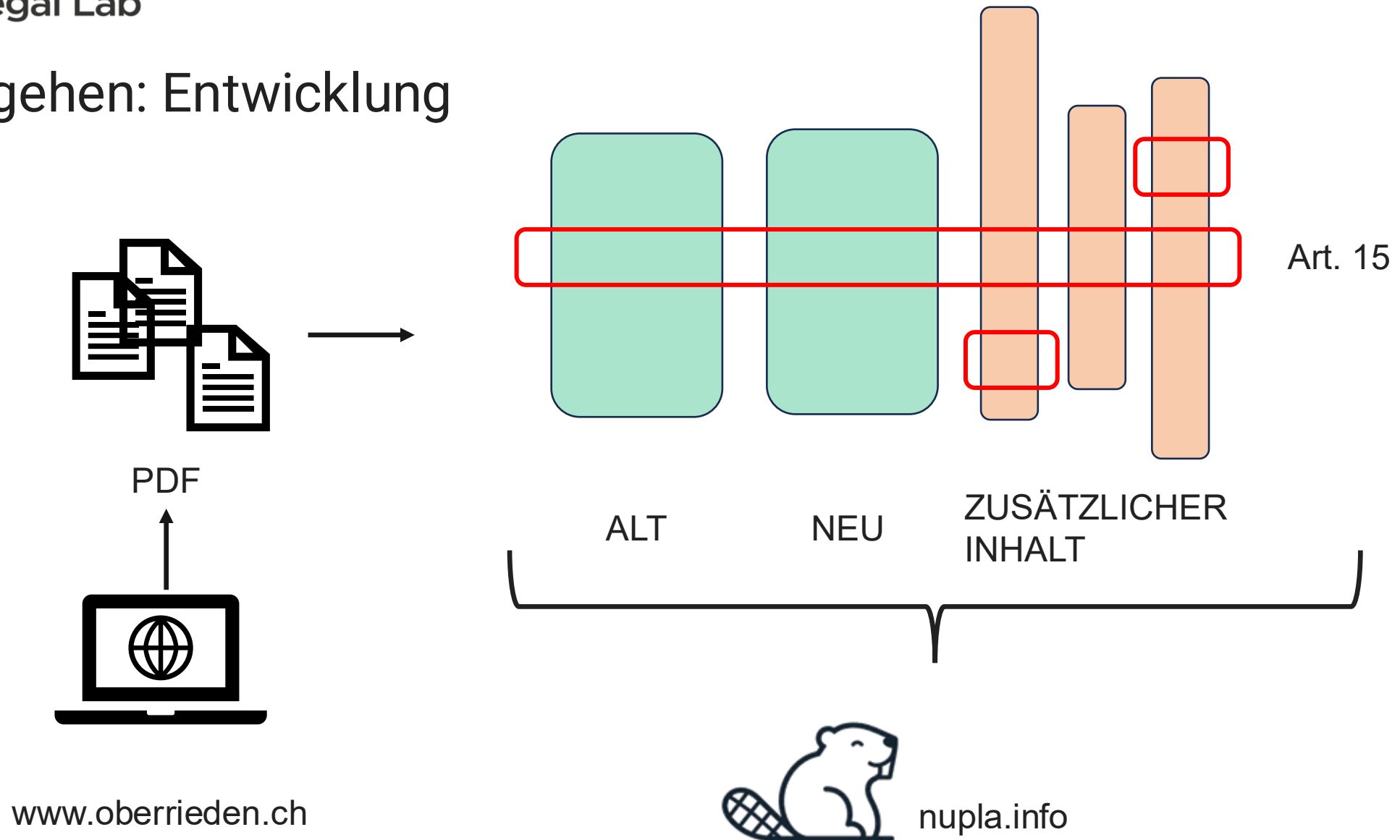
Art. 15 nBZO

Vergleich mit altem Gesetzestext
Erläuterungen zu Art. 15 nBZO
Einwendungen gegen Art. 15 nBZO
Ausführungen GR zu Art. 15 nBZO

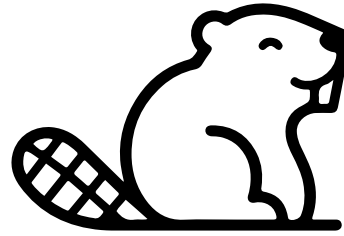
Vorgehen

Naives Prompting vs. Entwicklung

Vorgehen: Entwicklung



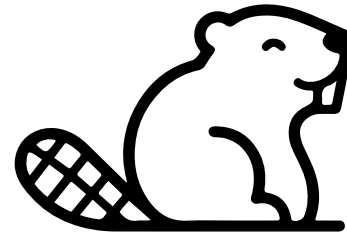
Demo



<https://nupla.info>

Vision / Nächste Schritte

- Auf die ganze Schweiz erweitern
- GIS-Daten integrieren
 - Parzellen bezogene Informationen über Änderungen
 - Genauere Daten
- Amtsblatt-Daten integrieren
 - Einbezug der Fristen für Eigentümer
 - Genauere Daten



nupla.info